

מסורת הש"ס

א) וְלָקֵמַן קִיָּו: קיד: קטו'. יבמות לב. דקדושין עו': סנהדרין פא. כרימות יד. יד: גכ. משילה טו:].
ב) [עין מוס' ונחסי כו. ד"ה גאל], א) ונחסי קו'. סנהדרין פג: ד"ה פרט לו ונחמסי קו. ד"ה כיון], כ) י"א ולא חייב וחי ומילתא בחפי נפשה היא ר"מ, ט) ש"ן לע"ג.

הגהות הב"ח

א) תוס' ד"ה בנטמא וחי במחוללת אשטמאח:

הגהות מהר"ב

רשבבור

א) גמ' אסור כולל באסור חמור אית ליה. י"ב עין באור דיע אחת"א ואסור כולל ומוסיף ובנת אחת בשו"ת הרמ"ע מפלנו ס' קרי"ג:

מוסף רש"י

כיון שנגע בו טמאהו. ואפילו היי כי הדרי פליג ליה מחייב, ומה לי נטמא בער על ידו, מה לי נטמא על ידי אחרים (ובחיסי קו).
בנטמא הגוף ואח"כ נטמא בשר. ואפילו ע"י אחרים, מודה ר' יוסי הגלילי דחייב, כדלמנן כ"ה לי על ידו מה לי ע"י אחרים, דטעמא דר' יוסי משום דאין אסור חל על אסור הוא וכל אסור טומאת הגוף קודם (שם קח). כי פליגי בנטמא טמא תחלה ונאסר על זה משום טומאת בשר, שאין חייבין עליו טמאת, וכי הדרי נטמא הגוף אית ליה לר' יוסי אין אסור טומאת הגוף חל על אסור זה, ואע"ג דאסור כולל הוא, דלויכא למימר דמינו דמיתבסר בשאר תמיכות טהורות משום טומאת הגוף נתסר נמי בזה, לא אמרינן האי מינו, הלכך אין ראיא נטמא שאכל את הטהור לכול, דהתם טומאת הגוף קדים, ורבנן סביר אמרינן מינו, ואסור כולל חל על אסור אחר, דהא דלמרינן אין אסור חל על אסור באסורי דעלמא קלמרינן (שם). יבא איסור חמור יחול על איסור קל. נהי דלא סביר אמרינן מינו לחול אסור על אסור ואפילו הוא כולל, מיהו הני מיני היכא דשניהן שוין, אכל הכי תמי טומאת הגוף דחמירא ומיחול ככולל על טומאת בשר דקילא (שם).

גיד הנשה פרק שביעי חולין

ה"ג **מה נפשך אי קסבר איסור חל על איסור ליחייב נמי משום גיד ואי אין איסור חל על איסור ליחייב משום טומאה דקדים ואי קסבר אין בגידין בנ"ט ליחייב משום גיד**. כלומר ואי אין בגידין בנ"ט ומש"ה פטור משום טומאה ליחייביה משום גיד דהא ליכא למיפטריה הכא משום דאין אסור חל על איסור דהא ליכא טומאה: **אמר רבא לעולם קסבר אין בגידין בנ"ט**. לפיכך אין כאן טומאה ומשום גיד נמי ליכא דקסבר אינו נוהג בטמאה וטעמא לאו משום דאין אסור חל על איסור אלא דמעטיה קרא צהדיא דלמר קרא כו': ה"ג **אמר רב יהודה אמר רב האוכל גיד הנשה של נבלה ר"מ מחייב שסם כו' ומודים חכמים באוכל גיד של עולה**. דחמיר אלאיסורה או של שור הנסקל ומאי חומרייהו שאסורין צהנאה: **דמחייב שסם**. וטעמא כדמפרש: **ומאן האי סנא**. חכמים: **דבאיסור כולל איסור חל על איסור לית ליה ואיסור כולל באיסור חמור אים ליה ה"ג**. והיינו פירושה אסור גיד חל משנולדה וקודם שנמתבלה היה גידה אסור ובשרה מותר וכשנמתבלה נאסר אף צשרה ואע"ג דשם נבלה ה"ל למיחל נמי על גיד משום טעמא דכולל שהוא כולל את הבשר עמו ליאסר ואיכא למימר אפילו למאן דלמר אין אסור חל על אסור האי אסור נבלה חייל דמגו דחייל אבשר דהוה מותר חייל נמי אגיד שכולנו עם הבשר אפ"ה אמרו רבנן דלא חייל: **ואיסור כולל באיסור חמור אים ליה**. והיכא דאיסור אחרון אית ביה תרתי כולל ומוסיף כגון עולה או שור הנסקל דמעיקרא כשנולדה היה גידה אסור ובשרה מותר הקדישה או נגעה נאסר אף צשרה הרי זה כולל והגיד הזה מתחלה היה אסור באכילה ומותר צהנאה וכשהקדיש חל עליו אסור הקדש לאוסרו צהנאה שאין כאן אסור חל על אסור שמה ששייר הראשון מוסיף השני וכי היכי דחייל עליה שם הקדש לאוסרו צהנאה על כרחך חל עליו אף באכילה שאם אכלו יתחייב שמים

ואע"ג דבאכילה אסור ועומד היה ואין אסור חל על אסור האי הואיל וחיל להנאה חייל נמי אף לאכילה: **רבי יוסי הגלילי היא**. דשמעינן ליה דלית ליה כולל באסור קל ומינה באיסור חמור לא שמעיניה דפליג: **חייב**. מטאת שהאוכל קדשים בטומאת הגוף זדונו כרת כדכתיב (ויקרא ז) והנפש אשר תאכל בשר וגו': **כיון שנגע צו טמאהו**. קודם שיאכלנו ואפ"ה חייביה קרא: **ואמר רבא גרסינן: בנטמא הגוף ואח"כ נטמא הבשר**. דטמא שאכל טהור וטמאהו צמגעו שקדמה טומאת גופו לטומאת קדש מודי רבי יוסי דחייב דכיון דאיטמי גופיה איתסר צקדש זה באיסור כרת וכי הדרי ואיטמי בשר אסור כרת דטומאת הגוף לא פקע: ה"ג **דכ"ע לא פליגי דחייב דאיסור כרת דקדים כי פליגי בנטמא הבשר**. תחלה ונאסר על כהנים בלאו צעלמא והבשר אשר יגע וגו' [שם] רבנן אית להו איסור חל על אסור ע"י כולל והאי אסור טומאת הגוף כולל הוא דכולל טהורות שהיו מותרות לו והטמאות שהיו אסורות לו ומיגו דחייל אטהורות חייל נמי אטמאות ויש כאן אסור כולל: ור'

פג: ד"ה פרט לזו: ט) **וְאִיסוֹר בּוֹלֵץ לֵית וְהִתְנִיֵּא בּוֹ**. פי' לית ליה איסור בת אחת ואין נראה לר"י דהא צפרק ארבעה אחים מצביא אלמא אפילו מאן דלית ליה איסור כולל מני סבר איסור בת אחת לכך נראה לר"י דהשתא ס"ד דלאו איסור בת אחת הוא אלא חשיב שבת קדים משום דקציעא וקיימא אכל קשה דאי לא איסור בת אחת הוא אי"כ שבת היא למה לי פשיטא דחייב משום דשבת קדים: תלמוד

ורבי שמעון פוטר מאי קסבר אי קסבר איסור חץ עץ איסור בו'. המ"ל הא רבי שמעון לית ליה איסור חל על איסור אפילו באסור כולל ואפילו חמור על קל גבי האוכל נבלה ציום הכפורים! אלא דצלאו הכי פריך שפיר: **מאן האי תנא דבאיסור בולץ איסור חץ עץ איסור לית ליה**. אסור כולל

ורבי שמעון פוטר ור"ש מה נפשך אי אאיסור חל על אסור ליחייב נמי משום גיד אי אין אסור חל על אסור ליחייב משום טומאה דקדים ואי אין בגידין בנותן מעם ליחייב משום גיד אמר רבא לעולם קסבר אין בגידים בנותן מעם ושאני התם דאמר קרא י'על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה מי שגידו אסור ובשרו מותר י'צתה זו שגידו אסור ובשרו אסור אמר רב יהודה אמר רב אהאוכל גיד הנשה של נבלה ר"מ מחייב שתים וחכמים אומרים אינו חייב אלא אחת ומודים חכמים לר"מ באוכל גיד הנשה בשל עולה ושל שור הנסקל שחייב שתים ומאן האי תנא דבאיסור כולל איסור חל על אסור לית ליה א| איסור כולל באיסור חמור אית ליה אמר רבא רבי יוסי הגלילי היא י'דתנן ג'טמא שאכל קדש בין קדש טמא בין קדש טהור חייב רבי יוסי הגלילי אומר טמא שאכל את הטהור חייב טמא שאכל את הטמא פטור שלא אכל אלא דבר טמא אמרו לו אף טמא שאכל את הטהור כיון שנגע בו טמאהו י'שפיר קא אמרי ליה רבנן לר' יוסי הגלילי י'ואמר רבא בנטמא הגוף ואח"כ נטמא בשר כולי עלמא לא פליגי דחייב דאיסור כרת קדים כי פליגי בנטמא בשר ואח"כ נטמא הגוף רבנן אית להו איסור כולל דמגו דמייחייב אחתיכות טהורות דעלמא מייחייב נמי אחתיכה טמאה ורבי יוסי הגלילי לית ליה איסור כולל דמגו לא אמרינן ורבי יוסי הגלילי נהי דאיסור כולל לית ליה יבא אסור חמור ויחול על אסור קל ודילמא לית ליה איסור כולל אפילו באיסור חמור ומוסיף אית ליה אלא ודאי אסור הנאה לא חשיב איסור מוסיף אלא איסור חמור צמגעו בו וכן ר'רך לפרש צסוף פרק כל הבשר (לקמן קיג): גבי הא דפריך וסבר שמואל איסור חל על איסור: **שפיר קאמרי ליה רבנן דרבי יוסי הגלילי**. יודעין היו דלא איירי כשתצב לו חצירו לתוך פיו מדקאמרי ליה הכי): **בנטמא הגוף ואח"כ נטמא הבשר ב"ע לא פליגי דחייב דאיסור כרת קדים**. ותו לא פקע ולא גרסינן דאיסור מוסיף הוא י' דלא איירי הכא לאיחויבי תרתי אלא לאיחויבי מטאת משום טומאת הגוף והא דקאמרי ליה רבנן כיון שנגע צו טמאהו היו סבורין רבנן דרבי יוסי הגלילי פטר משום דמחולל ועומד הוא וגמר מתרומה דפטרינן צפ' כל הבשר (לקמן דף קיג): טמא האוכל תרומה טמאה משום דכתיב ומתו צו כי יחללוהו פטר לו ששחוללת ועומדת וא"ת לרבנן דפרכי מצי נגע צו טמאהו היכי משכחת טמא שאכל תרומה שיהא צמיחה הא מצי נגע צה טמאה וי"ל כגון שתצב לו חצרו והכא לא פרכי ליה רבנן אלא משום ידיעה דלא איירי בתצב לו כדפירשנו א"י צשלא נכשרה או צנילושה צמי פירות ועוד לפי האמת אפילו הוכשרה משכחת לה כגון שנטמא הגוף ואח"כ נטמאה התרומה כדאמרינן הכא ואיצטריך קרא דפטר במחוללת א) שנטמא תחלה ואצטריך קרא לאשמעינן דילפינן מהתם צעלמא דאין אסור חל על אסור ולמ"ד אסור חל על אסור צעלמא שאני התם דגלי קרא וכן משמע לקמן צפ' כל הבשר (שם) ויע"ע מוס' סנהדרין צקונטרס ואע"ג דאיסור בת אחת הוא מאן דלית ליה איסור כולל

קא.

ורבי שמעון פוטר מאי קסבר אי קסבר איסור חץ עץ איסור בו'. המ"ל הא רבי שמעון לית ליה איסור חל על איסור אפילו באסור כולל ואפילו חמור על קל גבי האוכל נבלה ציום הכפורים! אלא דצלאו הכי פריך שפיר: **מאן האי תנא דבאיסור בולץ איסור חץ עץ איסור לית ליה**. אסור כולל הוא זה כשנמתבלה וא"ת אסור מוסיף הוא דמגו דאימוסף צה אסור לגצוה כשנמתבלה אימוסף נמי להדיוט וי"ל דסבר כמ"ד צריש פירקין (דף ז).

דגיד נמי אסור לגצוה: **איסור בולץ באיסור חמור אית ליה**. הא דלמרינן צפ' אמרו לו ב) (כריפות יד). אקדשה מגו דאימוסף צה אסור הנאה לא נקט לשון אימוסף משום דחשיב צכך אסור מוסיף דהא קרי ליה הכא אסור כולל אלא כלומר אימוסף צה חומרא זו ואין לומר דאיסור כולל דקאמר הכא לאו דוקא אלא אסור הנאה חשיב איסור מוסיף כיון דמעיקרא הוה שרי צהנאה דאם כן אדמייתי הכא רבי יוסי הגלילי דלא שמעינן אלא דלית ליה אסור כולל באיסור חמור אית ליה הכא רבי יוסי הגלילי דלא שמעינן ליה משום דלא שמעינן ליה דפליג כי היכי דשמעינן ליה לרבי שמעון גבי האוכל נבלה צי"ה הוה ליה לאתויי רבי יוסי דלית ליה צפרק ד' אחין

(יבמות לב). אשת איש וענשית חמומו נידון משום אשת איש דלית ליה אסור כולל ואמרינן דמודה רבי יוסי באסור מוסיף ועוד אי אסור הנאה אסור מוסיף הוא מאי פריך צסמוך ורבי יוסי הגלילי נהי דאיסור כולל לית ליה יבא אסור חמור ויחול על אסור קל ודילמא לית ליה איסור כולל אפילו באיסור חמור ומוסיף אית ליה אלא ודאי אסור הנאה לא חשיב איסור מוסיף אלא איסור חמור צעלמא וכן ר'רך לפרש צסוף פרק כל הבשר (לקמן קיג): גבי הא דפריך וסבר שמואל איסור חל על איסור: **שפיר קאמרי ליה רבנן דרבי יוסי הגלילי**. יודעין היו דלא איירי כשתצב לו חצירו לתוך פיו מדקאמרי ליה הכי): **בנטמא הגוף ואח"כ נטמא הבשר ב"ע לא פליגי דחייב דאיסור כרת קדים**. ותו לא פקע ולא גרסינן דאיסור מוסיף הוא י' דלא איירי הכא לאיחויבי תרתי אלא לאיחויבי מטאת משום טומאת הגוף והא דקאמרי ליה רבנן כיון שנגע צו טמאהו היו סבורין רבנן דרבי יוסי הגלילי פטר משום דמחולל ועומד הוא וגמר מתרומה דפטרינן צפ' כל הבשר (לקמן דף קיג): טמא האוכל תרומה טמאה משום דכתיב ומתו צו כי יחללוהו פטר לו ששחוללת ועומדת וא"ת לרבנן דפרכי מצי נגע צו טמאהו היכי משכחת טמא שאכל תרומה שיהא צמיחה הא מצי נגע צה טמאה וי"ל כגון שתצב לו חצרו והכא לא פרכי ליה רבנן אלא משום ידיעה דלא איירי בתצב לו כדפירשנו א"י צשלא נכשרה או צנילושה צמי פירות ועוד לפי האמת אפילו הוכשרה משכחת לה כגון שנטמא הגוף ואח"כ נטמאה התרומה כדאמרינן הכא ואיצטריך קרא דפטר במחוללת א) שנטמא תחלה ואצטריך קרא לאשמעינן דילפינן מהתם צעלמא דאין אסור חל על אסור ולמ"ד אסור חל על אסור צעלמא שאני התם דגלי קרא וכן משמע לקמן צפ' כל הבשר (שם) ויע"ע מוס' סנהדרין צקונטרס ואע"ג דאיסור בת אחת הוא מאן דלית ליה איסור כולל

עין משפט נר מצוה

צו א ב מיי פ"ח מהלכות מאכלות אסורות הלכה ו:
צו ג מיי פ"ח מהלכות פסולי המוקדשין הלכה יג:

תורה אור השלם

1. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הזרך עד היום הזה כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה:
בראשית לב לג

שיטה מקובצת

אל דחמיר איסוריה או של שור: ב) הא דאמרינן בפ' אמרו לו. י"ב ע"י תוס' צפרות דף כו ע"ב ועין פ"י רש"י ד"ל שם:

רבינו גרשום

אי קסבר יש בגידים בנותן טעם ליחייב משום (דנותן טעם) טומאה אי קסבר אין בגידים בנותן טעם ליחייב משום גיד כלומר דאע"ג דעין הוא התורה חייבה עליו: מאן האי תנא דאיסור חל על אסור לית ליה כו' כלומר דאיסור נבלה לא חייל אאיסור גיד ואיסור כולל לית ליה כלומר דלא אמרינן מגו דמייחייב אחתיכה דנבלה דעלמא מייחייב אגיד משום נבלה ובאיסור חמור איסור כולל אית ליה כו' כלומר ובאיסור חמור כגון עולה ושור הנסקל דאסורין אפי' בהנאה איסור כולל אית ליה דאמרינן מיגו דמייחייב אשאר חתיכות משום עולה ומשום שור הנסקל מייחייב נמי אגיד משום עולה ומשום שור הנסקל: אמר רבא ר' יוסי הגלילי היא דכתיב ונפש אשר תגע בכל טמא נכבדת אדם או בבהמה טמאה ואכל לה' ונכרתה: יבא איסור חמור וחייל על איסור קל כלומר אפי' נטמא הבשר ואח"כ נטמא הגוף יבא איסור כרת וחייל על איסור צמגעו בו שטומאת הבשר אינו אלא לאו שנאמר והבשר אשר תגע בכל טמא לא יאכל. אמר רב אשי מאן לימא לן דטומאת הגוף חמירא כו':